

Публичная оферта

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой), адресованным любому физическому лицу или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому **Заказчик**, согласившемуся с условиями настоящей публичной офертой, путем ее полного и безоговорочного акцепта.

Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента внесения оплаты.

Самозанятая Фисенко Анна Андреевна ИНН 780531252101, именуемая в дальнейшем — **Исполнитель**, выражает намерение заключить договор об оказании услуг с Заказчиком на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).

1. Общие положения

1.1. Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.

1.2. Согласно пункту 1 статьи 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

1.3. Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя по адресу: <https://anna-psy4u.ru/>, и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

1.4. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается дата внесения клиентом оплаты.

1.5. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) - поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

1.6. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу на следующий день после размещения измененных условий Оферты в представленном в свободном доступе договоре оферты, расположенном на сайте Исполнителя по адресу: <https://anna-psy4u.ru/>, если иной срок не указан при таком размещении.

Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и Заказчика, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты.

1.7. Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с Исполнителем договоров на оказание услуг, в том числе устных договоренностей, если они имели место.

1.8. Настоящая оферта размещена на сайте <https://anna-psy4u.ru/> в открытом доступе, адресована физическим лицам, заключить с **Самозанятой Фисенко Анной Андреевной ИНН 780531252101**, договор на нижеследующим условиях.

1.9. Правила и порядок обработки персональных данных пользователей сайта и заказчиков изложены в политике конфиденциальности, опубликованной на сайте <https://anna-psy4u.ru/>. Предоставление персональных данных означает полное и безоговорочное согласие со всеми пунктами, изложенными в политике.

2. Термины и определения

2.1. **Сайт** — совокупность размещенных в сети интернет веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством доменов, включающее, но не ограничивающееся следующим доменным именем <https://anna-psy4u.ru/>.

2.2. **Исполнитель** — Самозанятая Фисенко Анна Андреевна ИНН 780531252101.

2.3. **Заказчик** – физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и надлежащим образом выполнять условия, установленные настоящей Офертой.

3.2. Услуги Исполнителя могут оказываться в виде:

- Консультирования (индивидуального, психологического, семейного).

3.3. Исполнитель вправе оказывать услуги как лично, так и с привлечением третьих лиц.

4. Порядок заключения договора

4.1. Заключение настоящего Договора осуществляется посредством Акцепта.

4.2. Заказчик на сайте в специальных графах вводит свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер телефона. Далее Исполнитель связывается с ним для уточнения запроса (путем сообщения в мессенджере/бесплатного 15 (Пятнадцати) минутного звонка. Заказчик полностью несёт ответственность за правильность предоставленных личных данных в виде: ФИО, пола, возраста, наличия противопоказаний к применению психологических интервенций, наличия соматических заболеваний и психиатрических диагнозов). Заказчик полностью несет ответственность за правильность и достоверность указанных контактных, поскольку по указанным контактным данным будет производиться обмен информацией.

4.3. После согласования запроса Заказчика в соответствии с п. 4.2. Исполнитель обговаривает с Заказчиком дату и место встречи/Заказчик выбирает свободные слоты из предложенных.

4.4. Окончательное бронирование любой услуги Исполнителя осуществляется путем внесения полной оплаты. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя подтверждает, что Заказчик ознакомился с условиями настоящей публичной оферты и полностью и безоговорочно принимает их.

5. Порядок оказания услуг

5.1. Индивидуальная сессия

5.1.1. Продолжительность индивидуальной сессии составляет не более 60 (Шестидесяти) минут.

5.1.2. В случае, если Заказчик опаздывает на сессию менее, чем на 20 (Двадцать) минут, то сессия заканчивается вовремя (её фактическая продолжительность уменьшается на время опоздания).

5.1.3. В случае, если Заказчик опаздывает на сессию более, чем на 20 (Двадцать) минут, то сессия отменяется. Денежные средства за неё Заказчику не возвращаются.

5.1.4. В случае, если Исполнитель опаздывает на сессию не более, чем на 20 (Двадцать) минут, то она продлевается, с учетом времени опоздания Исполнителя.

5.1.4. В случае, если Исполнитель опаздывает на сессию более чем на 20 (Двадцать) минут, то по выбору Заказчика сессия может быть отменена (денежные средства возвращаются Заказчику) или перенесена на другую дату.

5.1.5. В случае, если Заказчик обращается за психологической услугой к Исполнителю, Исполнитель вправе отказать Заказчику в проведении индивидуальной или семейной психологической консультации без объяснения причин.

5.1.6. Точная время и дата индивидуальной или семейной консультации закрепляется за Заказчиком только после внесения сто процентной оплаты.

5.1.7. В случае, если Заказчик записался на индивидуальную или семейную консультацию и не пришёл/не вышел на связь в назначенное время, предоплата остается у Исполнителя в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ.

5.1.8. Услуга считается оказанной Исполнителем в полной мере с момента окончания каждой индивидуальной или семейной психологической консультации. Оказание Услуг Заказчику не оформляется составлением акта оказанных услуг.

В случае отсутствия в течение 3 (трех) календарных дней после оказания услуг по настоящему Договору мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, услуги считаются автоматически принятыми Заказчиком без замечаний.

6. Порядок расчетов

6.1. Стоимость и порядок оплаты услуг определяются Исполнителем в соответствии с объемом выбранных Заказчиком услуг и указаны на сайте <https://anna-psy4u.ru/>.

6.2. Оплата услуг производится в порядке 100 % (сто процентной) предоплаты. Иные сроки оплаты могут быть оговорены с Заказчиком в индивидуальном порядке.

6.3. Все расчеты производятся в российских рублях РФ.

6.4. Исполнитель предлагает Заказчику следующие способы оплаты: безналичным путем посредством перевода денежных средств по номеру расчетного счета, номеру телефона, сформированной ссылке или QR-кода.

Все действующие способы оплаты Заказчик может посмотреть при оформлении и оплате заказа.

6.5. Комиссия платежной системы не входит в стоимость услуг и оплачивается Заказчиком отдельно. Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

6.6. Если оплата поступает в размере меньше стоимости услуги, договор считается незаключенным.

6.8. В соответствии с п. 2 ст. 781 и п. 1 ст. 782 ГК РФ возможность возврата оплаты за Услуги, не оказанные по вине Заказчика, а также в случае отказа Заказчика от Услуги после начала их оказания, не предусмотрена.

6.9. Заказчик вправе перенести предоплаченную индивидуальную встречу не более чем 3 (три) раза и не позднее, чем за сутки до даты встречи.

В случае, если Заказчик переносит индивидуальную встречу больше 3 (Трёх) раз, то сумма предварительной оплаты Заказчику возвращается, однако Исполнитель оставляет за собой право в отказе от дальнейшего предоставления услуги.

6.10. В случае, если Заказчик отменяет и переносит индивидуальную встречу меньше, чем за сутки до её даты, то сумма предварительной оплаты Заказчику не возвращается.

6.11. В случае, если Заказчик отменяет/переносит индивидуальную встречу более, чем за сутки, то Исполнитель обязуется вернуть сумму предварительной оплаты или учесть указанную предоплату в счёт оплаты будущей индивидуальной встречи.

6.12. В случае, если Заказчик оплатил участие в групповой встрече и без наличия уважительной причины не явился на неё, то сумма предварительной оплаты Заказчику не возвращается.

6.13. В случае, если Заказчик оплатил участие в групповой встрече и предупредил о своем отсутствии более, чем за сутки, Заказчик вправе рассчитывать на перенос встречи/замену альтернативной услугой/возврат денежных средств, с учетом удержания суммы понесенных Исполнителем фактических расходов.

6.14. Денежные средства, оплаченные Заказчиком за покупку онлайн-продуктов (гайдов, чек-листов, доступа к телеграм-ботам, вебинарам, лекциям и тд.) не возвращаются.

6.15. Удержанные Исполнителем суммы стороны соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за нарушение условий настоящего Договора.

6.16. Заявление об отказе считается оформленным надлежащим образом, если в нем указано:

- Фамилия, имя, отчество Заказчика;
- Контактный телефон, адрес электронной почты;

- **Банковские реквизиты для их перечисления.**
Заявление должно быть собственноручно подписано Заказчиком, отсканировано и направлено Исполнителю посредством сети «Интернет».
- 6.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней Исполнитель принимает решение по возврату и уведомляет об этом Заказчика тем же способом, которым Заказчик направил заявление на возврат.
- 6.18.1. Комиссия за перевод денежных средств не возмещается Исполнителем.
- 6.18.2. Денежные средства возвращаются с учетом комиссии банка.
- 6.19. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Исполнителем положительного решения о возврате.
- 6.20. Возврат средств производится путем перечисления на банковский счет Заказчика, указанный в заявлении на возврат.

7. Разрешение споров по договору.

- 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
- 7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с российским законодательством.
- 7.3. Стороны договорились, что для переписки в электронном виде они будут использовать исключительно следующие данные: от имени Исполнителя: адрес электронной почты: Psy4lifeFN@yandex.ru, номер телефона, мессенджеры: Телеграмм, WhatsApp.
От имени Заказчика – адрес электронной почты, номер телефона, мессенджеры: Телеграмм, WhatsApp, указанные при оформлении запроса. Стороны признают переписку с указанных адресов электронной почты, номеров телефонов и мессенджеров: Телеграмм, WhatsApp простой электронной подписью. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

8. Ответственность сторон.

- 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в обучении, просмотра материалов онлайн-продуктов, присутствии на онлайн и офлайн консультациях и тренингах, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя.
- 8.2. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем.
- 8.3. С момента принятия (акцепта) Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для соблюдения условий услуг, предлагаемых Исполнителем.
- 8.4. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Заказчика в результате не Достоверности сведений о состоянии здоровья Заказчика, а также по вине Заказчика.
- 8.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью как в течение срока действия подписки, так и по истечении срока ее действия.

9. Срок действия и изменение Оферты.

9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения Заказчиком Акцепта Оферты и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. Актуальная редакция Оферты размещена на сайте <https://anna-psy4u.ru/>. Продолжение использования сайта будет означать согласие Заказчика, Заказчика с условиями новой версии Оферты. Если Заказчик, Заказчик не согласен с условиями новой версии Оферты, он обязуется прекратить пользование сайтом.

10. Исключительные и авторские права

10.1. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе проведения очной встречи, вебинара и онлайн-курса/клуба/обучения, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время проведения онлайн-курса/клуба/обучения, являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя. Заказчик дает согласие на использование своего фото- видеоизображения, вошедшего в материалы, указанные в настоящем пункте. В случае несогласия Заказчика с использованием его изображения или иных данных, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме.

10.2. Исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат Исполнителю. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг предназначены только для личного использования Заказчиком. Заказчик не вправе копировать, публично цитировать указанные материалы.

10.3. Исполнитель является правообладателем сайта и всех материалов предоставляемых при оказании услуг, как составных произведений.

10.4. Контент, размещенный на сайте, не может быть скопирован, опубликован, воспроизведен, переработан, распространен, продан или использован иным способом по частям или полностью без письменного согласия Исполнителя.

10.5. В случае нарушения п. 10 Заказчик обязуется заплатить штраф Исполнителю в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением стороны руководствуются законодательством РФ.

11.2. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик выражает свое согласие на получение информации на его электронную почту и в мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, МАХ и другие) обо всех проводимых Исполнителем мероприятиях, условиях их проведения, финансовых условиях и иной информации, независимо от срока действия настоящей Оферты. При этом Заказчик имеет право в любой момент отказаться от рассылки, уведомив Исполнителя, направив письмо в техподдержку по адресу: Psy4lifeFN@yandex.ru.

В этом случае Ответственность за неполучение информации возлагается на Заказчика.

11.3. Признание судом какого-либо положения настоящей Оферты недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности или неисполнимости иных положений Договора.

11.4. Заказчик гарантирует, что ознакомлен с ФЗ «О защите персональных данных», политикой конфиденциальности Исполнителя. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик выражает свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, передачу третьим лицам, хранение и уничтожение его персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Стороны договорились считать согласием Заказчика на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; адресах электронной почты (e-mail), номер телефона, а также иная

информация, полученная Исполнителем от Заказчика. Персональные данные Заказчика используются только для целей надлежащего исполнения настоящего договора. Персональные данные третьим лицам не передаются. Не является нарушением конфиденциальности Персональных данных предоставление Исполнителем информации третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем для исполнения обязательств перед Заказчиком.

11.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбой работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.

12. Реквизиты Исполнителя

САМОЗАНЯТЫЙ

ФИСЕНКО АННА АНДРЕЕВНА

Место регистрации: г. Санкт-Петербург, Невский пр., 99-101, лит.А

ИНН: 780531252101

Р/сч: 40817810555866002464

Банк: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

БИК Банка: 044030653

ИНН Банка: 7707083893

Корреспондентский счет банка: 301018105000000000653

Юридический адрес банка: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19